

주의 요구

1. 제 목 : 자산인수 신청기업 기술력 평가 및 계량평가 자료 관리 불철저
2. 소관부점 : 기업자산인수처
3. 내 용 :

가. 업무 개요

기업자산인수처는 「업무분장세칙」 제21조에 따라 기업자산 인수 업무의 조정·총괄, 구조조정자산의 인수·정리·임대 및 관리 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「구조개선기업등 보유 자산의 인수·관리 및 매각 업무요강」 제12조 제1항에 따르면 구조개선기업 등의 자산인수 신청이 있으면 입지의 우수성, 매각 가능성, 가격 수용성, 정상화 가능성, 지원 필요성 및 ESG 평가 등을 고려하여 인수타당성을 검토하여야 한다고 되어 있으며

기업자산인수처는 구조개선기업등이 자산인수 신청을 하면 [그림]과 같이 ①서면검토, ②현장실사, ③인수타당성 검토 및 평가, ④자산인수심의 위원회 심의 순으로 인수 검토를 진행하고, 각 단계별 검토 결과에 따라 인수 부적합으로 결정되면 다음 단계로의 진행 없이 검토 종결 및 인수

불가 통보하고, 인수 적합으로 판단되면 다음 절차로 진행하는 방식으로
인수타당성 검토 업무를 처리하고 있다.

[그림] 자산인수 신청 검토 및 처리 절차

“기재 생략”

한편, 서면검토 단계에서는 ‘(구)기업지원업무 제도개선 추진단’
에서 마련한 「S&LB 제도 개선방안」(2019. 7. 11.)¹⁾에서 정한 계량평가
지표²⁾를 활용하여 인수타당성을 검토하는데

[표 1]과 같이 2022년 기준 자산인수 신청 전체 건수 109건 중 98
건이 서면검토 단계에서 종결되는 등 자산인수 의사결정의 대부분이
서면검토를 통해 결정되는 만큼 해당 업무가 객관적이고 공정하게 처리
되어야 하며, 계량평가 자료 또한 체계적으로 관리되어야 한다.

[표 1] S&LB 검토 단계별 업무처리 현황

(단위: 건, %)

구 분	서면검토	현장실사		인수타당성 평가		자산인수 심의위원회		인수	
		건수	진행률	건수	진행률	건수	진행률	건수	진행률

“기재 생략”

1) ‘「기업지원업무 제도개선 추진단」 업무추진 결과 보고’ (기업지원총괄부-0000, 0000. 0. 00. 이사결재)

2) 서면검토 시 계량평가 지표 항목 및 배점

지표	평가지표내용(배점)
----	------------

“기재 생략”

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 기업자산인수처에서 인수 신청 자산에 대하여 서면검토 단계에서 실시한 계량평가 및 관리 실태를 점검한 결과

계량평가 지표 중 ‘기업 보유 기술력’ (배점 5점)의 경우 [표 2]와 같이 특허권, 실용신안권, 신기술 인증 및 각종 품질 인증 등을 근거로 차등하여 점수를 부여하도록 되어 있었는데

[표 2] 기업보유 기술력 배점 기준

구분	상세 내용	배점
----	-------	----

“기재 생략”

이러한 특허권, 실용신안권 등과 같은 산업재산권 및 신기술·신제품 인증 등은 그 존속기간 또는 유효기간이 존재하며, 연차등록료 미납과 같은 사유로 소멸되는 경우가 있으므로 관련 증서를 직접 확인하고 존속기간 등을 면밀히 검토해야 하는데도

일반적으로 기업에서 제출한 IR자료 또는 기업정보제공 플랫폼(크레탑 등)을 통해 제공되는 정보만을 근거로 보유 기술력 점수를 부여하고 추가로 증빙자료를 제출받지 않는 등 기업 보유 기술력에 대한 검증이 미흡한 것으로 확인³⁾되었다.

3) 예를 들어 2022. 7. 28. 인수 결정된 (주)기린산업의 경우 인수타당성 검토문 상 특허권 21건을 보유한 것으로 되어 있으나, 해당 특허권의 유효기간 등에 대한 검증 여부가 확인되지 않음

또한, 서면검토 시 계량평가 산정 자료는 인수타당성 평가의 기초 자료로서 체계적으로 관리되어야 하는데도 담당자별로 제각각 관리함에 따라 감사대상기간 중 기업자산인수처에서 인수 결정한 32개사 중 4개사에 대한 계량평가 산정근거 자료를 확인할 수 없는 등 자료관리가 미흡한 것으로 확인되었다.

[소관부점 의견] 기업자산인수처는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 기술력 평가 및 계량평가 자료 관리 등 인수 평가 관련 업무를 철저히 하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

기업자산인수처장은 자산인수 신청 기업에 대한 기술력 평가 및 계량평가 자료 관리를 철저히 하고, 앞으로 같은 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다.(주의)